

[2-1] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ⊗⊗지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택⁴⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정⁵⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

4) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

5) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 2,494백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

⊗⊗지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 2,494백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ⊗지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
서울강서구**동690-8	‘16.01.27.	4,646	465	1,394	139	3,252	325	3,577	
포천**동155-2(1동)	‘16.02.18.	5,810	581	1,743	174	4,067	407	4,474	
포천**동155-2(2동)	‘16.02.18.	5,830	583	1,749	175	4,081	408	4,489	
포천**동155-2(3동)	‘16.02.18.	5,709	571	1,713	171	3,997	400	4,396	
포천**동155(1동)	‘16.06.24.	5,843	584	1,753	175	4,090	409	4,499	
포천**동155(2동)	‘16.06.24.	5,830	583	1,749	175	4,081	408	4,489	
포천**동155(3동)	‘16.06.24.	5,720	572	1,716	172	4,004	400	4,404	
포천**동238-4	‘16.01.22.	5,806	581	1,742	174	4,064	406	4,470	
포천**동238-5	‘16.01.22.	5,841	584	1,752	175	4,089	409	4,497	
서울동대문구**동32-13	‘16.03.25.	10,077	1,008	3,023	302	7,054	705	7,759	
서울구로구**동33-41	‘16.02.25.	5,061	506	1,518	152	3,543	354	3,897	
서울강동구**동478-58	‘16.02.25.	13,813	1,381	4,144	414	9,669	967	10,636	
서울은평구**동445-333	‘16.04.26.	9,804	980	2,941	294	6,863	686	7,549	
서울은평구**동445-334	‘16.06.02.	3,903	390	1,171	117	2,732	273	3,005	
서울강동구**동433-14	‘16.04.26.	15,367	1,537	4,610	461	10,757	1,076	11,832	
서울강동구**동55-1	‘16.05.18.	13,075	1,308	3,923	392	9,153	915	10,068	
서울 강동구 **동477-26외	‘16.06.28.	13,589	1,359	4,077	408	9,513	951	10,464	
서울송파구**동39-3	‘16.06.23.	10,222	1,022	3,067	307	7,156	716	7,871	
서울송파구**동40	‘16.05.18.	12,319	1,232	3,696	370	8,624	862	9,486	
서울성북구**동219-33	‘16.06.24.	12,086	1,209	3,626	363	8,460	846	9,307	
서울중랑구**동127-35	‘16.05.13.	10,786	1,079	3,236	324	7,551	755	8,306	
서울 강동구 **동 491-33,34	‘16.06.21.	13,599	1,360	4,080	408	9,519	952	10,471	
서울 강동구 **동21-56,57	‘16.06.02.	14,392	1,439	4,318	432	10,074	1,007	11,082	
서울중랑구**동442-33	‘16.06.01.	11,582	1,158	3,475	347	8,108	811	8,918	
서울광진구**동584-10	‘16.05.31.	9,902	990	2,970	297	6,931	693	7,624	
서울구로구**동318-10	‘16.06.02.	10,223	1,022	3,067	307	7,156	716	7,872	
의정부가*동627-18	‘16.06.27.	6,166	617	1,850	185	4,317	432	4,748	
서울강동구**동457-46	‘16.06.24.	13,664	1,366	4,099	410	9,565	956	10,521	
서울 중랑구 **동 327-68외(A동)	‘16.06.23.	14,739	1,474	4,422	442	10,317	1,032	11,349	
서울 중랑구 **동 327-68외(B동)	‘16.06.23.	14,739	1,474	4,422	442	10,317	1,032	11,349	
서울성북구**동230-78	‘16.06.23.	8,341	834	2,502	250	5,839	584	6,423	
서울성북구**동230-177	‘16.06.23.	7,313	731	2,194	219	5,119	512	5,631	
서울 강동구 **동 491-14,15	‘16.06.21.	9,983	998	2,995	300	6,988	699	7,687	
서울도봉구**동638-2외	‘16.06.22.	10,270	1,027	3,081	308	7,189	719	7,908	
양주**동637	‘16.08.09.	4,747	475	1,424	142	3,323	332	3,655	
양주**동631-14(1동)	‘16.09.09.	4,719	472	1,416	142	3,303	330	3,634	
양주**동631-14(2동)	‘16.08.09.	2,913	291	874	87	2,039	204	2,243	
양주**동641-1	‘16.08.09.	4,948	495	1,484	148	3,464	346	3,810	
서울금천구**동187-87외	‘16.10.31.	12,730	1,273	3,819	382	8,911	891	9,802	
서울강동구**동94-1(A동)	‘16.08.31.	3,125	313	938	94	2,188	219	2,407	
서울강동구**동94-1(B동)	‘16.08.31.	11,414	1,141	3,424	342	7,990	799	8,789	
서울강동구*동371-21	‘16.07.04.	12,567	1,257	3,770	377	8,797	880	9,677	
서울강동구*동371-20	‘16.07.04.	12,320	1,232	3,696	370	8,624	862	9,487	
서울양천구*동318-138	‘16.08.30.	7,688	769	2,306	231	5,382	538	5,920	
서울중랑구**동174-89(A동)	‘16.08.29.	12,225	1,222	3,667	367	8,557	856	9,413	
서울중랑구**동174-89(B동)	‘16.08.29.	11,536	1,154	3,461	346	8,075	807	8,882	
서울구로구**동130-32(A동)	‘16.08.29.	15,716	1,572	4,715	471	11,001	1,100	12,101	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
서울구로구**동130-32(B동)	'16.08.29.	15,534	1,553	4,660	466	10,874	1,087	11,961	
가평청평면**리481-2	'16.10.07.	6,217	622	1,865	187	4,352	435	4,787	
서울강동구**동21-54	'16.10.05.	13,592	1,359	4,078	408	9,514	951	10,466	
의정부***동523-6(1동)	'16.09.30.	7,907	791	2,372	237	5,535	553	6,088	
의정부***동523-6(2동)	'16.09.30.	6,963	696	2,089	209	4,874	487	5,362	
의정부***동523-4	'16.09.30.	6,408	641	1,922	192	4,486	449	4,934	
의정부***동523-10	'16.09.30.	6,951	695	2,085	209	4,866	487	5,352	
의정부***동523-11	'16.09.30.	6,708	671	2,012	201	4,695	470	5,165	
의정부***동523-12	'16.09.30.	7,540	754	2,262	226	5,278	528	5,806	
연천전곡읍**리539-1	'16.12.09.	4,909	491	1,473	147	3,437	344	3,780	
연천전곡읍**리539-50	'16.12.09.	4,990	499	1,497	150	3,493	349	3,842	
의정부**동118-2	'16.11.23.	12,220	1,222	3,666	367	8,554	855	9,410	
서울중랑구**동326-174(A동)	'16.10.18.	14,515	1,451	4,354	435	10,160	1,016	11,176	
서울중랑구**동326-174(B동)	'16.10.18.	13,949	1,395	4,185	418	9,764	976	10,741	
서울중랑구**동326-174(C동)	'16.10.18.	14,299	1,430	4,290	429	10,010	1,001	11,011	
서울중랑구**동326-174(D동)	'16.10.18.	14,139	1,414	4,242	424	9,897	990	10,887	
서울중랑구**동326-174(E동)	'16.10.18.	12,720	1,272	3,816	382	8,904	890	9,794	
서울은평구**동441-14외	'16.10.07.	6,513	651	1,954	195	4,559	456	5,015	
서울송파구**동118-6,7	'16.10.11.	11,082	1,108	3,325	332	7,758	776	8,533	
서울동작구**동309-5	'16.11.24.	12,347	1,235	3,704	370	8,643	864	9,507	
서울동작구***동600-53	'16.11.25.	10,387	1,039	3,116	312	7,271	727	7,998	
남양주진접읍**리570-8	'16.11.25.	1,936	194	581	58	1,355	136	1,490	
서울성북구**동230-109	'16.11.21.	8,787	879	2,636	264	6,151	615	6,766	
연천전곡읍**리530-27(1동)	'16.12.09.	4,700	470	1,410	141	3,290	329	3,619	
연천전곡읍**리530-27(2동)	'16.12.09.	4,572	457	1,372	137	3,201	320	3,521	
동두천**동344-9(1동)	'16.12.08.	5,633	563	1,690	169	3,943	394	4,337	
동두천**동344-9(3동)	'16.12.08.	5,668	567	1,700	170	3,968	397	4,364	
동두천**동344-9(4동)	'16.12.08.	5,625	563	1,688	169	3,938	394	4,332	
동두천**동344-8	'16.12.08.	5,708	571	1,713	171	3,996	400	4,395	
서울동대문구**동102-10외	'16.12.02.	10,063	1,006	3,019	302	7,044	704	7,749	
서울동대문구**동746-4외	'16.11.24.	9,408	961	2,882	288	6,725	673	7,398	
포천**동92-13(1동)	'16.12.28.	4,745	475	1,424	142	3,322	332	3,654	
포천**동92-13(3동)	'16.12.28.	3,403	340	1,021	102	2,382	238	2,620	
서울강동구**동478-64외	'16.12.07.	15,482	1,548	4,645	464	10,837	1,084	11,921	
서울성북구**동219-112외	'16.12.23.	11,718	1,172	3,515	352	8,203	820	9,023	
서울구로구**동19-39외	'16.12.09.	8,764	876	2,629	263	6,135	613	6,748	
서울강동구**동237-74,25	'16.12.12.	13,643	1,364	4,093	409	9,550	955	10,505	
서울강동구**동88-22(A동)	'16.12.12.	13,380	1,338	4,014	401	9,366	937	10,302	
서울강동구**동88-22(B동)	'16.12.12.	8,129	813	2,439	244	5,690	569	6,259	
양평용문면**리703-13외	'16.12.29.	6,464	646	1,939	194	4,525	452	4,977	
서울성동구**동73-503	'16.12.27.	11,016	1,102	3,305	330	7,712	771	8,483	
서울성북구**동230-196,227	'16.12.28.	12,044	1,204	3,613	361	8,431	843	9,274	
서울강동구**동295-2	'16.12.21.	8,720	872	2,616	262	6,104	610	6,715	
서울동대문구**동129-152	'16.12.27.	12,894	1,289	3,868	387	9,026	903	9,929	
포천**동369-86	'16.12.26.	5,759	576	1,728	173	4,031	403	4,434	
포천**동369-84(1동)	'16.12.26.	5,859	586	1,758	176	4,101	410	4,512	
포천**동369-84(2동)	'16.12.26.	5,764	576	1,729	173	4,035	403	4,438	
동두천**동344-7(1동)	'16.12.26.	5,981	598	1,794	179	4,187	419	4,606	
동두천**동344-7(2동)	'16.12.26.	5,994	599	1,798	180	4,196	420	4,615	
동두천**동344-7(4동)	'16.12.26.	6,132	613	1,840	184	4,293	429	4,722	
양평군**리703-13외(B동)	'16.12.29.	5,460	546	1,638	164	3,822	382	4,204	
양평군**리703-13외(C동)	'16.12.29.	2,301	230	690	69	1,611	161	1,772	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
포천**동369-87	‘17.01.02.	5,769	577	1,731	173	4,038	404	4,442	
서울강동구**동299-24	‘17.01.11.	12,181	1,218	3,654	365	8,527	853	9,379	
서울강동구**동299-26	‘17.01.11.	12,244	1,224	3,673	367	8,571	857	9,428	
서울강남구**동1186-4	‘17.01.12.	17,556	1,756	5,267	527	12,289	1,229	13,518	
서울노원구**동389-576외	‘17.01.12.	8,066	807	2,420	242	5,646	565	6,211	
서울동대문구**동375-6(101동)	‘17.01.13.	14,995	1,499	4,498	450	10,496	1,050	11,546	
서울동대문구**동375-6(102동)	‘17.01.13.	10,814	1,081	3,244	324	7,570	757	8,327	
서울노원구**동389-386	‘17.02.09.	14,712	1,471	4,413	441	10,298	1,030	11,328	
서울중랑구**동420-25외	‘17.02.10.	8,200	820	2,460	246	5,740	574	6,314	
서울성동구**동73-505	‘17.02.13.	6,317	632	1,895	190	4,422	442	4,864	
서울강동구**동210-10	‘17.03.27.	9,194	919	2,758	276	6,436	644	7,079	
서울구로구**동312-60	‘17.03.28.	5,715	572	1,715	171	4,001	400	4,401	
서울구로구**동312-61	‘17.03.28.	6,591	659	1,977	198	4,614	461	5,075	
서울구로구**동249-84외	‘17.03.28.	12,181	1,218	3,654	365	8,527	853	9,379	
서울구로구**동59-1	‘17.03.27.	11,695	1,170	3,509	351	8,187	819	9,005	
서울동대문구**동98-28(101동)	‘17.04.04.	15,717	1,572	4,715	472	11,002	1,100	12,102	
서울동대문구**동98-28(102동)	‘17.04.04.	15,710	1,571	4,713	471	10,997	1,100	12,096	
서울동대문구**동98-28(103동)	‘17.04.04.	15,703	1,570	4,711	471	10,992	1,099	12,091	
서울동대문구**동98-28(104동)	‘17.04.04.	15,696	1,570	4,709	471	10,987	1,099	12,086	
서울동대문구**동98-28(105동)	‘17.04.04.	14,574	1,457	4,372	437	10,202	1,020	11,222	
서울동대문구**동129-125외	‘17.04.04.	11,679	1,168	3,504	350	8,175	818	8,993	
서울 동작구**동279-32	‘17.04.13.	10,260	1,026	3,078	308	7,182	718	7,900	
서울 송파구**동34-12	‘17.04.26.	9,870	987	2,961	296	6,909	691	7,600	
서울중랑구**동434-24외(A동)	‘17.04.25.	8,046	805	2,414	241	5,632	563	6,195	
서울중랑구**동434-24외(B동)	‘17.04.25.	7,984	798	2,395	240	5,589	559	6,148	
서울구로구**동308-14외	‘17.04.25.	11,261	1,126	3,378	338	7,882	788	8,671	
서울 광진구**동235-6	‘17.04.25.	15,217	1,522	4,565	457	10,652	1,065	11,717	
서울성북구**동230-134	‘17.04.26.	10,434	1,043	3,130	313	7,304	730	8,035	
서울성북구**동230-133외	‘17.04.26.	7,312	731	2,194	219	5,118	512	5,630	
서울송파구**동84-3외(가동)	‘17.05.19.	14,088	1,409	4,227	423	9,862	986	10,848	
서울송파구**동84-3외(나동)	‘17.05.19.	10,229	1,023	3,069	307	7,160	716	7,876	
의정부**동231-39(1동)	‘17.05.24.	8,117	812	2,435	244	5,682	568	6,250	
의정부**동231-39(3동)	‘17.05.24.	4,639	464	1,392	139	3,247	325	3,572	
서울강북구**동 508-38외	‘17.06.02.	10,940	1,094	3,282	328	7,658	766	8,424	
서울강동구**동421-32외(가동)	‘17.06.02.	12,450	1,245	3,735	373	8,715	871	9,586	
서울강동구**동421-32외(나동)	‘17.06.02.	11,823	1,182	3,547	355	8,276	828	9,104	
서울강동구**동421-32외(다동)	‘17.06.02.	11,150	1,115	3,345	334	7,805	780	8,585	
서울구로구**동155-3(에이동)	‘17.06.22.	10,192	1,019	3,058	306	7,135	713	7,848	
서울구로구**동155-3(비동)	‘17.06.22.	10,663	1,066	3,199	320	7,464	746	8,211	
서울강서구**동56-708	‘17.06.22.	9,899	990	2,970	297	6,929	693	7,622	
서울강서구**동56-138	‘17.06.22.	9,916	992	2,975	297	6,941	694	7,635	
동두천**동793-1	‘17.06.22.	2,377	238	713	71	1,664	166	1,830	
동두천**동793-4	‘17.06.22.	5,523	552	1,657	166	3,866	387	4,253	
남양주**리215-6	‘17.07.03.	2,902	290	871	87	2,032	203	2,235	
남양주**리570-32	‘17.07.28.	2,389	239	717	72	1,673	167	1,840	
서울관악구**동471-20(1동)	‘17.07.28.	10,819	1,082	3,246	325	7,573	757	8,331	
서울관악구**동471-20(2동)	‘17.07.28.	17,691	1,769	5,307	531	12,384	1,238	13,622	
서울구로구**동195-2외(가동)	‘17.07.28.	13,925	1,392	4,177	418	9,747	975	10,722	
서울구로구**동195-2외(나동)	‘17.07.28.	14,173	1,417	4,252	425	9,921	992	10,914	
서울구로구**동195-2외(다동)	‘17.07.28.	10,110	1,011	3,033	303	7,077	708	7,784	
서울구로구**동195-2외(라동)	‘17.07.28.	14,401	1,440	4,320	432	10,081	1,008	11,089	
서울양천구**동534-41	‘17.07.31.	12,975	1,298	3,893	389	9,083	908	9,991	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
서울영등포구**동667-41	'17.08.04.	12,216	1,222	3,665	366	8,551	855	9,406	
서울구로구**동10-40	'17.08.08.	8,021	802	2,406	241	5,615	561	6,176	
서울구로구**동155-33(101동)	'17.08.21.	10,826	1,083	3,248	325	7,578	758	8,336	
서울구로구**동155-33(102동)	'17.08.21.	10,218	1,022	3,066	307	7,153	715	7,868	
서울구로구**동155-33(103동)	'17.08.21.	5,124	512	1,537	154	3,587	359	3,945	
양주**동633-1(1동)	'17.08.22.	5,357	536	1,607	161	3,750	375	4,125	
양주**동633-1(2동)	'17.08.22.	5,274	527	1,582	158	3,692	369	4,061	
포천**동372-6	'17.09.13.	977	98	293	29	684	68	752	
서울중랑구**동434-19외	'17.09.14.	10,248	1,025	3,074	307	7,173	717	7,891	
서울중랑구**동324-14(101동)	'17.09.28.	14,348	1,435	4,304	430	10,044	1,004	11,048	
서울중랑구**동324-14(102동)	'17.09.28.	14,348	1,435	4,304	430	10,043	1,004	11,048	
서울중랑구**동324-14(103동)	'17.09.28.	13,525	1,352	4,057	406	9,467	947	10,414	
서울중랑구**동324-14(104동)	'17.09.28.	8,186	819	2,456	246	5,730	573	6,303	
서울중랑구**동324-14(105동)	'17.09.28.	13,906	1,391	4,172	417	9,734	973	10,708	
의정부**동278-6(가동)	'17.09.28.	9,617	962	2,885	289	6,732	673	7,405	
의정부**동278-6(나동)	'17.09.28.	4,796	480	1,439	144	3,357	336	3,693	
의정부**동278-1(다동)	'17.09.28.	9,705	970	2,911	291	6,793	679	7,473	
의정부**동278-1(라동)	'17.09.28.	4,939	494	1,482	148	3,458	346	3,803	
서울중랑구**동273-1외(1동)	'17.09.29.	13,350	1,335	4,005	400	9,345	934	10,279	
서울중랑구**동273-1외(2동)	'17.09.29.	13,833	1,383	4,150	415	9,683	968	10,652	
서울동대문구**동393-4(101동)	'17.10.27.	16,092	1,609	4,828	483	11,265	1,126	12,391	
서울동대문구**동393-4(102동)	'17.10.27.	14,183	1,418	4,255	426	9,928	993	10,921	
서울동대문구**동393-4(103동)	'17.10.27.	14,550	1,455	4,365	436	10,185	1,018	11,203	
서울강동구**동208-5외	'17.10.30.	12,187	1,219	3,656	366	8,531	853	9,384	
서울은평구**동355-16외	'17.10.30.	9,597	960	2,879	288	6,718	672	7,390	
서울성북구**동225-25	'17.10.30.	12,325	1,233	3,698	370	8,628	863	9,491	
서울광진구**동233-37외	'17.10.31.	13,102	1,310	3,931	393	9,172	917	10,089	
서울성북구**동229-52	'17.10.31.	14,039	1,404	4,212	421	9,827	983	10,810	
서울양천구**동746-8	'17.11.13.	11,436	1,144	3,431	343	8,005	801	8,806	
서울구로구**동315-1외(에이동)	'17.11.21.	11,268	1,127	3,381	338	7,888	789	8,677	
서울구로구**동315-1외(비동)	'17.11.21.	11,518	1,152	3,455	346	8,063	806	8,869	
서울강북구**동434-6(에이동)	'17.12.05.	12,702	1,270	3,811	381	8,892	889	9,781	
서울강북구**동434-6(비동)	'17.12.05.	12,854	1,285	3,856	386	8,998	900	9,898	
가평군**리444-2(1동)	'17.12.18.	6,315	631	1,894	189	4,420	442	4,862	
가평군**리444-2(2동)	'17.12.18.	2,393	239	718	72	1,675	168	1,843	
가평군**리444-2(3동)	'17.12.18.	4,796	480	1,439	144	3,357	336	3,693	
남양주**동203-15	'17.12.20.	7,108	711	2,132	213	4,976	498	5,473	
서울노원구**동77-111	'17.12.26.	6,939	694	2,082	208	4,857	486	5,343	
서울금천구**동1039-13(101동)	'17.12.27.	4,942	494	1,483	148	3,459	346	3,805	
서울금천구**동1039-13(102동)	'17.12.27.	4,693	469	1,408	141	3,285	329	3,614	
서울금천구**동1039-13(103동)	'17.12.27.	4,590	459	1,377	138	3,213	321	3,534	
서울금천구**동1039-13(104동)	'17.12.27.	4,527	453	1,358	136	3,169	317	3,486	
서울구로구**동130-7외(101동)	'17.12.27.	13,741	1,374	4,122	412	9,619	962	10,580	
서울구로구**동130-7외(102동)	'17.12.27.	14,693	1,469	4,408	441	10,285	1,029	11,314	
동두천***동212-20	'17.12.27.	5,196	520	1,559	156	3,637	364	4,001	
서울성북구**동219-219외	'17.12.28.	12,630	1,263	3,789	379	8,841	884	9,725	
남양주**리818-1(1동)	'17.12.28.	6,516	652	1,955	195	4,561	456	5,017	
남양주**리818-1(2동)	'17.12.28.	6,394	639	1,918	192	4,476	448	4,923	
남양주**리818-2(1동)	'17.12.28.	6,362	636	1,909	191	4,453	445	4,899	
남양주**리818-2(2동)	'17.12.28.	6,231	623	1,869	187	4,361	436	4,798	
남양주**리818-3	'17.12.28.	6,234	623	1,870	187	4,364	436	4,800	
포천**리155-23외	'17.12.28.	6,620	662	1,986	199	4,634	463	5,097	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
서울구로구**동139-67(가동)	'18.10.30.	13,570	1,357	4,071	407	9,499	950	10,449	
서울구로구**동139-67(나동)	'18.10.30.	10,639	1,064	3,192	319	7,447	745	8,192	
서울양천구**동927-17	'18.10.26.	12,681	1,268	3,804	380	8,877	888	9,765	
서울금천구**동891-22	'18.11.05.	16,153	1,615	4,846	485	11,307	1,131	12,438	
남양주**리119-39	'18.11.16.	6,901	690	2,070	207	4,831	483	5,314	
남양주**리119-14	'18.11.16.	6,711	671	2,013	201	4,698	470	5,168	
양평군**리533-1	'18.11.13.	2,716	272	815	81	1,901	190	2,091	
양평군**리533-13	'18.11.13.	7,068	707	2,120	212	4,948	495	5,443	
서울동대문구**동346-21(1동)	'18.11.21.	16,537	1,654	4,961	496	11,576	1,158	12,734	
서울동대문구**동346-12(2동)	'18.11.21.	16,461	1,646	4,938	494	11,523	1,152	12,675	
서울동대문구**동346-21(3동)	'18.11.21.	16,563	1,656	4,969	497	11,594	1,159	12,753	
서울동대문구**동346-21(4동)	'18.11.21.	16,445	1,645	4,934	493	11,512	1,151	12,663	
구리**로2로71	'18.05.14.	4,930	493	1,479	148	3,451	345	3,796	
남양주**로116번길24-6	'18.03.02.	7,628	763	2,288	229	5,340	534	5,873	
남양주**로116번길24-8	'18.03.02.	7,617	762	2,285	228	5,332	533	5,865	
남양주**로116번길19	'18.05.11.	10,770	1,077	3,231	323	7,539	754	8,293	
남양주***로67	'18.07.18.	7,917	792	2,375	238	5,542	554	6,096	
남양주***로69	'18.07.18.	7,837	784	2,351	235	5,486	549	6,034	
남양주**로61-7(1동)	'18.10.26.	8,437	844	2,531	253	5,906	591	6,496	
남양주**로61-7(2동)	'18.10.26.	8,491	849	2,547	255	5,944	594	6,538	
남양주**로61-11(1동)	'18.10.26.	8,461	846	2,538	254	5,922	592	6,515	
남양주**로61-11(2동)	'18.10.26.	8,441	844	2,532	253	5,909	591	6,500	
남양주**로61-15(1동)	'18.10.26.	8,438	844	2,531	253	5,907	591	6,497	
남양주**로61-15(2동)	'18.10.26.	8,414	841	2,524	252	5,890	589	6,479	
남양주**로61-19(1동)	'18.10.26.	8,451	845	2,535	254	5,915	592	6,507	
남양주**로61-19(2동)	'18.10.26.	8,399	840	2,520	252	5,879	588	6,467	
동두천**로37번길11-5	'18.08.21.	4,413	441	1,324	132	3,089	309	3,398	
동두천**로37번길7	'18.08.21.	4,310	431	1,293	129	3,017	302	3,319	
동두천***로107(101동)	'18.08.29.	7,470	747	2,241	224	5,229	523	5,752	
동두천***로107-1(102동)	'18.08.29.	7,725	773	2,318	232	5,408	541	5,948	
동두천***로109(103동)	'18.08.29.	7,089	709	2,127	213	4,962	496	5,459	
동두천***로109(104동)	'18.08.29.	7,085	709	2,126	213	4,960	496	5,456	
양주**로1429번길43-50(2동)	'18.07.27.	6,400	640	1,920	192	4,480	448	4,928	
양주**로1429번길43-50(1동)	'18.07.27.	6,403	640	1,921	192	4,482	448	4,930	
의정부**로1067번길29	'18.03.23.	4,078	408	1,223	122	2,855	285	3,140	
의정부**로49번길20	'18.06.18.	17,240	1,724	5,172	517	12,068	1,207	13,275	
의정부**로61번길66	'18.08.27.	1,781	178	534	53	1,247	125	1,371	
포천**로3길11-10	'18.01.05.	9,131	913	2,739	274	6,391	639	7,031	
포천**로271-31(105동)	'18.05.15.	3,396	340	1,019	102	2,377	238	2,615	
포천**로271-31(106동)	'18.05.15.	596	60	179	18	417	42	459	
포천**로1025번길20-3(1동)	'18.07.30.	5,645	565	1,694	169	3,952	395	4,347	
포천**로1025번길20-3(2동)	'18.07.30.	5,642	564	1,693	169	3,950	395	4,345	
포천**로1025번길20-3(4동)	'18.07.30.	5,494	549	1,648	165	3,846	385	4,230	
포천**로1025번길20-3(5동)	'18.07.30.	5,494	549	1,648	165	3,846	385	4,230	
포천**로1025번길20-1(3동)	'18.07.31.	6,612	661	1,984	198	4,628	463	5,091	
포천**로1025번길20-1(4동)	'18.07.31.	6,418	642	1,925	193	4,493	449	4,942	
포천**로1025번10-21(가동)	'18.09.13.	4,952	495	1,486	149	3,467	347	3,813	
서울강동구**대로97길17(4동)	'18.08.09.	18,740	1,874	5,622	562	13,118	1,312	14,430	
서울강동구**대로97길17(5동)	'18.08.09.	19,533	1,953	5,860	586	13,673	1,367	15,041	
서울강동구**대로97길17(6동)	'18.08.09.	19,535	1,954	5,861	586	13,675	1,367	15,042	
서울강동구**대로97길17(7동)	'18.08.09.	19,769	1,977	5,931	593	13,838	1,384	15,222	
서울강동구**대로97길17(8동)	'18.08.09.	19,696	1,970	5,909	591	13,787	1,379	15,166	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
서울강동구**대로97길17(10동)	'18.08.09.	19,887	1,989	5,966	597	13,921	1,392	15,313	
서울강동구**대로97길17(11동)	'18.08.09.	20,124	2,012	6,037	604	14,086	1,409	15,495	
서울강동구**대로97길17(9동)	'18.08.09.	18,920	1,892	5,676	568	13,244	1,324	14,569	
서울강동구**대로197길57	'18.09.12.	8,609	861	2,583	258	6,026	603	6,629	
서울강북구***로55길33-13	'18.02.23.	11,307	1,131	3,392	339	7,915	791	8,706	
서울강북구**로38가길17	'18.04.13.	13,750	1,375	4,125	412	9,625	963	10,588	
서울강북구**로120길24	'18.05.25.	14,246	1,425	4,274	427	9,972	997	10,969	
서울강북구***로185-8	'18.06.18.	12,204	1,220	3,661	366	8,543	854	9,397	
서울강북구***로55길21-21	'18.06.18.	9,985	999	2,996	300	6,990	699	7,689	
서울강북구**로159가길9	'18.07.19.	10,346	1,035	3,104	310	7,242	724	7,967	
서울강북구**로140길5-26	'18.09.03.	8,919	892	2,676	268	6,243	624	6,868	
서울강북구**로33길60-9(A동)	'18.10.24.	10,226	1,023	3,068	307	7,158	716	7,874	
서울강북구**로33길60-9(B동)	'18.10.24.	10,878	1,088	3,263	326	7,614	761	8,376	
서울광진구**대로136길52-1	'18.10.24.	18,523	1,852	5,557	556	12,966	1,297	14,263	
서울구로구**로21가길72	'18.04.20.	10,792	1,079	3,238	324	7,554	755	8,310	
서울구로구**로21다길11(A동)	'18.06.14.	7,205	720	2,161	216	5,043	504	5,548	
서울구로구**로21다길11(B동)	'18.06.14.	12,705	1,271	3,812	381	8,894	889	9,783	
서울구로구**로21다길11(C동)	'18.06.14.	11,554	1,155	3,466	347	8,088	809	8,897	
서울구로구**로21다길11(D동)	'18.06.14.	13,427	1,343	4,028	403	9,399	940	10,339	
서울구로구**로21다길11(E동)	'18.06.14.	13,071	1,307	3,921	392	9,150	915	10,065	
서울구로구**로17아길41-27 (101동)	'18.09.05.	12,687	1,269	3,806	381	8,881	888	9,769	
서울구로구**로17아길41-27 (102동)	'18.09.05.	14,797	1,480	4,439	444	10,358	1,036	11,394	
서울구로구**로17아길41-27 (103동)	'18.09.05.	15,190	1,519	4,557	456	10,633	1,063	11,696	
서울구로구**로17아길41-27 (104동)	'18.09.05.	11,152	1,115	3,346	335	7,807	781	8,587	
서울구로구**로31길69(A동)	'18.10.04.	8,647	865	2,594	259	6,053	605	6,658	
서울구로구**로31길69(B동)	'18.10.04.	11,027	1,103	3,308	331	7,719	772	8,491	
서울금천구**로58라길10	'18.07.09.	10,690	1,069	3,207	321	7,483	748	8,231	
서울노원구**로124길19-4	'18.03.02.	14,203	1,420	4,261	426	9,942	994	10,936	
서울노원구***로44길17-4	'18.04.16.	10,299	1,030	3,090	309	7,209	721	7,930	
서울노원구**로44나길7-6	'18.06.22.	8,787	879	2,636	264	6,151	615	6,766	
서울노원구**로44가길58	'18.07.23.	8,518	852	2,556	256	5,963	596	6,559	
서울노원구**로44가길65-2	'18.08.23.	14,264	1,426	4,279	428	9,985	998	10,983	
서울도봉구***로47길10	'18.04.13.	9,854	985	2,956	296	6,898	690	7,587	
서울도봉구**로59라길28	'18.04.24.	13,264	1,326	3,979	398	9,285	929	10,213	
서울도봉구**로57길17	'18.09.06.	13,954	1,395	4,186	419	9,768	977	10,745	
서울동대문구**로3길54	'18.02.23.	12,039	1,204	3,612	361	8,427	843	9,270	
서울동대문구**로26다길111	'18.06.19.	12,233	1,223	3,670	367	8,563	856	9,420	
서울동대문구**로18길54-22	'18.06.19.	13,784	1,378	4,135	414	9,649	965	10,614	
서울동대문구**로26다길115-3	'18.06.19.	10,097	1,010	3,029	303	7,068	707	7,775	
서울동대문구**로26다길115-1	'18.06.19.	11,845	1,184	3,553	355	8,291	829	9,120	
서울동대문구**로32길36-6	'18.07.17.	11,672	1,167	3,501	350	8,170	817	8,987	
서울서대문구**로8길76-15	'18.09.07.	12,829	1,283	3,849	385	8,980	898	9,878	
서울서대문구**로8길76-13	'18.09.11.	11,852	1,185	3,556	356	8,296	830	9,126	
서울서초구**로12길28	'18.03.27.	25,177	2,518	7,553	755	17,624	1,762	19,386	
서울성북구**로15길55-1	'18.03.23.	12,794	1,279	3,838	384	8,956	896	9,851	
서울성북구**로6라길9-2	'18.05.24.	13,250	1,325	3,975	397	9,275	927	10,202	
서울성북구**로7길80	'18.09.14.	14,495	1,449	4,348	435	10,146	1,015	11,161	
서울성북구**로22길34-2	'18.09.14.	13,105	1,311	3,932	393	9,174	917	10,091	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
서울성북구**로22길34-4	'18.09.14.	15,118	1,512	4,535	454	10,583	1,058	11,641	
서울송파구**로23가길50(101동)	'18.07.18.	18,946	1,895	5,684	568	13,262	1,326	14,588	
서울송파구**로23가길50 (102동)	'18.07.18.	19,277	1,928	5,783	578	13,494	1,349	14,843	
서울양천구*동***로 26길36(101동)	'18.03.08.	15,207	1,521	4,562	456	10,645	1,065	11,710	
서울양천구*동***로26길36 (102동)	'18.03.08.	14,865	1,487	4,460	446	10,406	1,041	11,446	
서울은평구**로16나길10	'18.03.23.	15,467	1,547	4,640	464	10,827	1,083	11,910	
서울은평구****로7가길8	'18.03.27.	9,708	971	2,912	291	6,796	680	7,475	
서울은평구**로7다길13-3	'18.04.20.	6,495	650	1,949	195	4,547	455	5,001	
서울은평구***로20길16-3	'18.06.19.	8,871	887	2,661	266	6,210	621	6,830	
서울은평구**로16길3-7	'18.10.04.	10,330	1,033	3,099	310	7,231	723	7,954	
서울은평구**로16길3-7	'18.10.04.	52,019	7,803	7,803	1,170	44,216	6,632	50,849	오피스텔
서울중랑구***로94길4-3	'18.08.09.	17,269	1,727	5,181	518	12,089	1,209	13,297	
합계		3,225,291	325,129	959,783	96,367	2,265,508	228,762	2,494,270	

자료 : ⊗⊗지역본부 제출자료 재구성

[2-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ◎◎지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택⁶⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정⁷⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

6) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

7) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 744백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 744백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ◎◎지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
인천서구**동749-7	'16.01.26.	4,230	423	1,269	127	2,961	296	3,257	
인천남구**동533-16	'16.03.23.	2,718	272	815	82	1,902	190	2,093	
인천부평구**동35-2	'16.03.22.	1,932	193	580	58	1,353	135	1,488	
인천남구**동724-19	'16.03.22.	1,180	118	354	35	826	83	908	
인천남구**동688-18,23	'16.03.22.	1,201	120	360	36	841	84	925	
인천남구**동2-136	'16.04.28.	5,237	524	1,571	157	3,666	367	4,032	
광명**동287-20,21	'16.06.10.	6,132	613	1,840	184	4,293	429	4,722	
인천남구**동693-11	'16.06.13.	2,688	269	806	81	1,881	188	2,070	
인천남구**동506-2	'16.06.14.	3,338	334	1,001	100	2,336	234	2,570	
인천남구**동506-11	'16.06.14.	6,599	660	1,980	198	4,619	462	5,081	
인천남구**동89-17,51	'16.06.13.	1,199	120	360	36	839	84	923	
인천남구**동48-23	'16.06.09.	4,673	467	1,402	140	3,271	327	3,598	
인천서구**동199-120,196	'16.06.15.	4,604	460	1,381	138	3,223	322	3,545	
인천서구**동199-121,122	'16.06.15.	4,228	423	1,268	127	2,959	296	3,255	
인천남구**동5-40	'16.06.15.	4,045	405	1,214	121	2,832	283	3,115	
인천남구**동485-7	'16.07.05.	2,795	280	839	84	1,957	196	2,152	
인천남구**동641-83 **동3-107,108	'16.07.21.	5,630	563	1,689	169	3,941	394	4,335	
인천남구**동641-81	'16.07.21.	4,917	492	1,475	148	3,442	344	3,786	
인천남구**동70-13	'16.07.27.	1,316	132	395	39	921	92	1,013	
인천남구**동72-14	'16.07.27.	1,686	169	506	51	1,181	118	1,299	
광명**동49-80,120	'16.07.28.	7,440	744	2,232	223	5,208	521	5,728	
인천남구**동844-39	'16.08.10.	639	64	192	19	448	45	492	
인천남구**동844-41	'16.08.10.	1,353	135	406	41	947	95	1,042	
인천남구**동675-3,10	'16.08.10.	3,803	380	1,141	114	2,662	266	2,928	
인천남구**동690-13	'16.08.11.	3,283	328	985	98	2,298	230	2,528	
인천남구**동10-142	'16.08.08.	5,163	516	1,549	155	3,614	361	3,976	
인천남구**동3-20	'16.08.11.	4,520	452	1,356	136	3,164	316	3,481	
인천남구**동556-37,38	'16.09.07.	2,681	268	804	80	1,877	188	2,065	
인천남구**동484-5,15	'16.09.05.	4,883	488	1,465	146	3,418	342	3,760	
인천남구**동484-3	'16.09.05.	5,303	530	1,591	159	3,712	371	4,083	
인천남구**동577-37	'16.09.05.	5,398	540	1,619	162	3,778	378	4,156	
인천남구**동627-318	'16.09.05.	5,262	526	1,579	158	3,683	368	4,052	
인천남구**동627-322	'16.09.05.	5,262	526	1,579	158	3,683	368	4,052	
시흥**동756-4	'16.09.05.	6,342	634	1,902	190	4,439	444	4,883	
광명**동1260-4	'16.11.03.	3,600	360	1,080	108	2,520	252	2,772	
인천남구**동1586-6	'16.11.02.	1,275	127	382	38	892	89	982	
인천남구**동47-11,13	'16.11.03.	730	73	219	22	511	51	562	
부천**동129-26	'1611.02..	1,156	116	347	35	809	81	890	
인천남구**동604-24	'1611.02..	4,995	499	1,498	150	3,496	350	3,846	
인천남구**동604-2	'1611.02..	3,378	338	1,013	101	2,364	236	2,601	
부천***동163-14,15	'1611.02..	2,844	284	853	85	1,991	199	2,190	
부천***동163-13,16	'1611.02..	5,480	548	1,644	164	3,836	384	4,220	
인천남구**동623-44	'16.11.03.	4,398	440	1,319	132	3,078	308	3,386	
인천남구**동571-62	'16.11.02.	5,078	508	1,523	152	3,555	355	3,910	
인천남구**동571-67	'16.11.02.	5,036	504	1,511	151	3,525	353	3,877	
인천남구**동18-64	'16.10.26.	1,082	108	325	32	757	76	833	
인천남구**동18-65	'16.10.26.	1,142	114	343	34	799	80	879	
인천남구**동18-66	'16.10.26.	1,267	127	380	38	887	89	976	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
인천남구**동671-8	'16.10.26.	2,485	249	746	75	1,740	174	1,914	
인천부평구**동101-27	'16.11.25.	10,277	1,028	3,083	308	7,194	719	7,913	
인천남구**동2-34	'16.11.25.	1,702	170	511	51	1,192	119	1,311	
인천남구**동8-6	'16.11.24.	2,824	282	847	85	1,977	198	2,174	
부천**동67-17,33	'16.11.25.	3,911	391	1,173	117	2,738	274	3,012	
인천남구**동577-86	'16.12.01.	5,358	536	1,607	161	3,751	375	4,126	
부천***동232-15,16	'16.11.24.	2,751	275	825	83	1,925	193	2,118	
부천***동232-17,18	'16.11.24.	6,369	637	1,911	191	4,458	446	4,904	
부천***동163.12	'16.11.24.	3,160	316	948	95	2,212	221	2,433	
시흥**동756-13,16	'16.11.24.	9,741	974	2,922	292	6,819	682	7,500	
시흥**동756-13,16	'16.11.24.	1,463	146	439	44	1,024	102	1,126	
인천남구**동624-140	'16.11.25.	2,787	279	836	84	1,951	195	2,146	
부천**동67-34	'16.11.25.	7,460	746	2,238	224	5,222	522	5,744	
인천남구**동571-63	'16.12.19.	5,096	510	1,529	153	3,568	357	3,924	
인천남구**동648-9	'16.12.15.	1,743	174	523	52	1,220	122	1,342	
인천남구**동248-121	'16.12.15.	2,776	278	833	83	1,943	194	2,137	
인천남구**동7-154	'16.12.19.	4,090	409	1,227	123	2,863	286	3,150	
인천남구**동7-116	'16.12.19.	3,626	363	1,088	109	2,538	254	2,792	
인천남구**동7-117	'16.12.19.	3,471	347	1,041	104	2,429	243	2,672	
인천남구**동66-27,28	'16.12.19.	3,783	378	1,135	113	2,648	265	2,913	
인천남구**동66-29,57	'16.12.19.	2,781	278	834	83	1,947	195	2,141	
인천서구**동558-10,11	'16.12.19.	4,637	464	1,391	139	3,246	325	3,571	
인천남구**동558-37	'16.12.14.	4,526	453	1,358	136	3,169	317	3,485	
인천부평구**동29-10	'16.12.15.	1,391	139	417	42	974	97	1,071	
인천부평구**동29-97	'16.12.15.	707	71	212	21	495	49	544	
인천서구**동140-121동	'16.12.26.	1,314	131	394	39	920	92	1,012	
부천***동232-8	'17.01.09.	8,249	825	2,475	247	5,774	577	6,352	
부천***동232-10	'17.01.09.	8,083	808	2,425	242	5,658	566	6,224	
인천중구**동14-22_1동	'17.01.09.	2,798	280	839	84	1,958	196	2,154	
인천중구**동14-22_2동	'17.01.09.	2,018	202	605	61	1,412	141	1,554	
인천부평구**동278-63	'16.12.26.	1,282	128	385	38	898	90	987	
인천남구**동558-6	'17.01.09.	1,160	116	348	35	812	81	893	
인천남구**동248-219	'16.12.26.	1,978	198	593	59	1,384	138	1,523	
인천남구**동558-20	'16.12.26.	5,532	553	1,660	166	3,872	387	4,260	
인천남구**동577-24	'17.01.11.	2,742	274	823	82	1,920	192	2,112	
인천남구**동83-1	'17.01.09.	2,895	290	869	87	2,027	203	2,229	
인천남구**동98-4 98-9	'17.01.09.	6,549	655	1,965	196	4,585	458	5,043	
인천남구**동7-249	'17.03.23.	4,993	499	1,498	150	3,495	350	3,845	
인천남구**동1418-24	'17.03.23.	1,306	131	392	39	914	91	1,005	
인천남구**동1418-148	'17.03.23.	1,306	131	392	39	914	91	1,005	
인천남구**동18-97	'17.03.24.	1,856	186	557	56	1,299	130	1,429	
인천남구**동18-75	'17.04.26.	3,774	377	1,132	113	2,642	264	2,906	
인천남구**동1477-38	'17.04.24.	635	64	191	19	445	44	489	
인천남구**동1240-48	'17.04.24.	704	70	211	21	493	49	542	
인천남구**동803-5	'17.04.26.	5,131	513	1,539	154	3,592	359	3,951	
인천남구**동1519-10	'17.04.26.	641	64	192	19	449	45	494	
인천남구**동1519-11	'17.04.26.	689	69	207	21	483	48	531	
인천남구**동624-164	'17.05.16.	3,534	353	1,060	106	2,474	247	2,721	
인천부평구**동580	'17.05.16.	1,568	157	470	47	1,097	110	1,207	
인천남구**동251-7	'17.05.16.	5,040	504	1,512	151	3,528	353	3,880	
인천부평구**동351-6	'17.05.16.	746	75	224	22	522	52	575	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
인천서구**동168-15,16	'17.06.26.	685	69	206	21	480	48	528	
부천**동356-3	'17.06.26.	2,875	287	862	86	2,012	201	2,214	
인천부평구**동78-1	'17.06.26.	667	67	200	20	467	47	513	
인천부평구**동208-1	'17.06.26.	1,356	136	407	41	949	95	1,044	
부천***동162-4,5	'17.08.01.	10,855	1,086	3,257	326	7,599	760	8,358	
부천***동162-1	'17.08.01.	6,990	699	2,097	210	4,893	489	5,382	
인천부평구**동35-1_1동	'17.08.01.	1,305	130	391	39	913	91	1,005	
인천부평구**동35-1_2동	'17.08.01.	1,350	135	405	40	945	94	1,039	
인천부평구**동35-1_3동	'17.08.01.	729	73	219	22	510	51	561	
인천부평구**동493-73,74	'17.07.27.	1,354	135	406	41	948	95	1,043	
부천**동419-7	'17.08.01.	1,862	186	558	56	1,303	130	1,433	
부천**동419-8	'17.08.01.	3,654	365	1,096	110	2,558	256	2,814	
부천**동355_가동	'17.08.30.	10,131	1,013	3,039	304	7,091	709	7,801	
부천**동355_나동	'17.08.30.	10,131	1,013	3,039	304	7,091	709	7,801	
부천**동355_다동	'17.08.30.	2,556	256	767	77	1,789	179	1,968	
부천**동31-10	'17.08.29.	3,559	356	1,068	107	2,491	249	2,740	
부천***동283-37	'17.08.29.	1,798	180	539	54	1,259	126	1,385	
인천옹진군영흥면*리8-76	'17.08.29.	4,061	406	1,218	122	2,843	284	3,127	
인천부평구**동317-132외	'17.09.25.	730	73	219	22	511	51	562	
부천***동285-26	'17.09.25.	2,093	209	628	63	1,465	147	1,612	
시흥**동457-10,11	'17.09.25.	9,740	974	2,922	292	6,818	682	7,500	
부천**동394-11	'17.09.26.	5,972	597	1,792	179	4,181	418	4,599	
부천**동412-1외_3동	'17.09.25.	1,752	175	526	53	1,226	123	1,349	
부천**동412-1외_4동	'17.09.25.	9,165	916	2,749	275	6,415	642	7,057	
인천남동구**동29-3	'17.09.25.	764	76	229	23	535	53	588	
인천남동구**동29-9	'17.09.25.	764	76	229	23	535	53	588	
부천***동162-17,18	'17.09.26.	6,258	626	1,877	188	4,380	438	4,818	
인천부평구**동273-23	'17.09.26.	2,734	273	820	82	1,914	191	2,105	
인천동구**동8-1	'17.09.25.	2,860	286	858	86	2,002	200	2,202	
인천동구**동8-836	'17.09.25.	5,361	536	1,608	161	3,753	375	4,128	
인천동구**동8-837	'17.09.25.	5,361	536	1,608	161	3,753	375	4,128	
인천동구**동8-838	'17.09.25.	5,365	536	1,609	161	3,755	376	4,131	
김포통진읍**리840-15	'17.11.09.	7,553	755	2,266	227	5,287	529	5,816	
인천서구**동**지구 45블럭 4로트	'17.11.09.	3,986	399	1,196	120	2,790	279	3,069	
인천남동구**동346-3	'17.11.07.	5,546	555	1,664	166	3,882	388	4,270	
부천**동144-74	'17.11.07.	891	89	267	27	624	62	686	
부천***동230-2	'17.11.06.	1,722	172	517	52	1,206	121	1,326	
부천***동598-2,3	'17.11.07.	1,688	169	506	51	1,182	118	1,300	
인천부평구**동278-53,54	'17.11.09.	1,331	133	399	40	932	93	1,025	
인천부평구**동34-12,13_1동	'17.11.07.	586	59	176	18	410	41	451	
인천부평구**동34-12,13_2동	'17.11.07.	532	53	160	16	372	37	409	
인천부평구**동35-8	'17.11.07.	994	99	298	30	696	70	765	
부천**동305-3	'17.12.07.	7,544	754	2,263	226	5,281	528	5,809	
부천**동305-35_나동	'17.12.07.	7,067	707	2,120	212	4,947	495	5,441	
부천**동305-36_가동	'17.12.07.	7,360	736	2,208	221	5,152	515	5,667	
부천***동162	'17.12.08.	7,316	732	2,195	219	5,121	512	5,633	
부천***동235-25	'17.12.07.	1,768	177	530	53	1,237	124	1,361	
부천***동210-1,2	'17.12.08.	1,033	103	310	31	723	72	796	
부천***동163-27,28	'17.12.08.	2,065	206	619	62	1,445	145	1,590	
인천서구**동189-26,외_가동	'17.12.08.	3,344	334	1,003	100	2,341	234	2,575	
인천서구**동189-26외_나동	'17.12.08.	3,950	395	1,185	118	2,765	276	3,041	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
인천서구**동47블록2롯데1동	'17.12.08.	6,893	689	2,068	207	4,825	483	5,308	
인천서구**동47블록2롯데2동	'17.12.08.	6,893	689	2,068	207	4,825	483	5,308	
인천서구**동47블록2롯데3동	'17.12.08.	6,893	689	2,068	207	4,825	483	5,308	
인천서구**동47블록2롯데4동	'17.12.08.	6,893	689	2,068	207	4,825	483	5,308	
파주 탄현면**리497-56	'17.12.08.	5,655	565	1,696	170	3,958	396	4,354	
파주 탄현면**리497-56	'17.12.08.	5,762	576	1,729	173	4,034	403	4,437	
부천**동172-22외	'17.12.08.	976	98	293	29	683	68	751	
부천**동126-1외_5동	'17.12.07.	5,821	582	1,746	175	4,074	407	4,482	
부천**동126-1외_6동	'17.12.07.	5,821	582	1,746	175	4,074	407	4,482	
고양덕양구**로69번길27(A동)	'18.08.14.	3,041	304	912	91	2,129	213	2,341	
고양덕양구**로69번길27(B동)	'18.08.14.	3,041	304	912	91	2,129	213	2,341	
부천**로19번길16(1동)	'17.12.27.	1,999	200	600	60	1,399	140	1,539	
부천**로19번길16-1(2동)	'17.12.27.	999	100	300	30	700	70	769	
부천**로19번길16-2(3동)	'17.12.27.	925	93	278	28	648	65	713	
부천**로19번길12	'17.12.27.	8,346	835	2,504	250	5,842	584	6,426	
부천**로169번길51	'17.12.27.	11,055	1,106	3,317	332	7,739	774	8,513	
부천**로284번길36	'18.01.12.	1,723	172	517	52	1,206	121	1,327	
부천**로24번길11(가동)	'18.01.23.	2,768	277	830	83	1,937	194	2,131	
부천**로24번길11(나동)	'18.01.23.	810	81	243	24	567	57	624	
부천**로169번길34	'18.01.25.	1,484	148	445	45	1,039	104	1,143	
부천**로126번길63-8	'18.04.04.	5,380	538	1,614	161	3,766	377	4,143	
부천**로148번길58-9(101동)	'18.05.08.	8,244	824	2,473	247	5,771	577	6,348	
부천**로148번길58-9(102동)	'18.05.08.	6,266	627	1,880	188	4,386	439	4,825	
부천시**로63번길8	'18.05.08.	1,737	174	521	52	1,216	122	1,338	
부천**로132번길31	'18.06.01.	1,606	161	482	48	1,124	112	1,237	
부천**로64번길65-4	'18.06.01.	7,594	759	2,278	228	5,316	532	5,847	
부천**로482번길172	'18.06.26.	6,684	668	2,005	201	4,679	468	5,147	
부천**로19번길41-6	'18.08.06.	7,020	702	2,106	211	4,914	491	5,405	
부천**로125번나길56(에이동)	'18.08.13.	6,191	619	1,857	186	4,334	433	4,767	
부천**로125번나길56-5	'18.08.13.	6,191	619	1,857	186	4,334	433	4,767	
부천**로68번길57-11	'18.08.20.	7,690	769	2,307	231	5,383	538	5,921	
부천**로170번길58-9	'18.08.20.	3,284	328	985	99	2,299	230	2,528	
부천**로358번길27-6	'18.09.04.	1,808	181	542	54	1,265	127	1,392	
부천**로52번길73-14(1동)	'18.09.04.	3,519	352	1,056	106	2,464	246	2,710	
부천**로52번길73-14(2동)	'18.09.04.	8,218	822	2,465	247	5,752	575	6,328	
부천**로52번길73-10(1동)	'18.09.04.	3,519	352	1,056	106	2,464	246	2,710	
부천**로52번길73-10(2동)	'18.09.04.	8,218	822	2,465	247	5,752	575	6,328	
부천**로109번길13	'18.09.04.	1,948	195	584	58	1,364	136	1,500	
부천**로146번길38(1동)	'18.09.06.	4,764	476	1,429	143	3,334	333	3,668	
경기도부천시**로146번길38(2동)	'18.09.06.	9,365	937	2,810	281	6,556	656	7,211	
부천**로433번길8	'18.09.18.	6,808	681	2,042	204	4,766	477	5,242	
부천**로302번길21-14	'18.11.01.	970	97	291	29	679	68	747	
부천**로402번길21	'18.11.01.	2,213	221	664	66	1,549	155	1,704	
부천**로24번길51-7	'18.11.02.	11,946	1,195	3,584	358	8,362	836	9,198	
부천**로177번길37-9	'18.11.05.	4,892	489	1,468	147	3,424	342	3,767	
시흥**로63번길10-9	'18.10.31.	3,905	391	1,172	117	2,734	273	3,007	
파주**5길20(1동)	'18.06.01.	8,405	841	2,522	252	5,884	588	6,472	
파주**5길20(4동)	'18.06.01.	8,351	835	2,505	251	5,845	585	6,430	
파주**5길20(2동)	'18.06.01.	8,351	835	2,505	251	5,845	585	6,430	
파주**5길20(3동)	'18.06.01.	8,351	835	2,505	251	5,845	585	6,430	
파주문산읍**로13(1동)	'18.09.12.	8,586	859	2,576	258	6,010	601	6,611	
파주문산읍**로13(2동)	'18.09.12.	8,484	848	2,545	255	5,939	594	6,532	

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
파주문산읍**로13(3동)	'18.09.12.	8,263	826	2,479	248	5,784	578	6,363	
인천미추홀구**로84-22(	'17.12.27.	5,183	518	1,555	155	3,628	363	3,991	
인천미추홀구**대로320번길21-27	'18.01.23.	1,251	125	375	38	876	88	963	
인천미추홀구**로191-12	'18.01.25.	1,186	119	356	36	830	83	913	
인천미추홀구**로206번길18-3	'18.01.29.	5,364	536	1,609	161	3,755	375	4,130	
인천미추홀구**로163번길8	'18.04.02.	5,150	515	1,545	155	3,605	361	3,966	
인천미추홀구**로318번길39-13	'18.04.03.	2,889	289	867	87	2,022	202	2,224	
인천미추홀구**대로781번길74	'18.05.30.	1,302	130	391	39	912	91	1,003	
인천미추홀구**로318번길39-13	'18.06.01.	1,576	158	473	47	1,103	110	1,213	
인천남동구**로599번길26-6(다동)	'17.12.27.	1,308	131	392	39	916	92	1,007	
인천남동구**로599번길26-16(리동)	'17.12.27.	6,280	628	1,884	188	4,396	440	4,836	
인천남동구**로599번길26-20	'17.12.27.	6,280	628	1,884	188	4,396	440	4,836	
인천남동구**로201번길28	'18.01.12.	803	80	241	24	562	56	619	
인천남동구**로362번길8	'18.04.02.	6,305	631	1,892	189	4,414	441	4,855	
인천남동구**로362번길10	'18.04.02.	6,244	624	1,873	187	4,371	437	4,808	
인천남동구**로360번길19-11	'18.04.02.	6,244	624	1,873	187	4,371	437	4,808	
인천남동구**로362번길48	'18.06.26.	792	79	237	24	554	55	609	
인천남동구**로4번길25-4	'18.08.01.	1,398	140	420	42	979	98	1,077	
인천남동구**로230	'18.08.01.	786	79	236	24	551	55	606	
인천남동구**로372번길21-7	'18.08.06.	1,530	153	459	46	1,071	107	1,178	
인천남동구**로12번길31-8	'18.08.08.	2,874	287	862	86	2,012	201	2,213	
인천남동구**로37-1	'18.09.04.	739	74	222	22	517	52	569	
인천남동구**로59번길10-3	'18.09.18.	2,178	218	653	65	1,524	152	1,677	
인천남동구***로744번길38-1	'18.09.18.	752	75	225	23	526	53	579	
인천남동구**로599번길44	'18.11.01.	6,157	616	1,847	185	4,310	431	4,741	
인천남동구**로39	'18.11.01.	6,461	646	1,938	194	4,522	452	4,975	
인천동구**로36번길5	'18.09.06.	1,771	177	531	53	1,239	124	1,363	
인천부평구***로6번길39	'17.12.27.	5,033	503	1,510	151	3,523	352	3,875	
인천부평구**로528번길7-9	'18.04.02.	8,443	844	2,533	253	5,910	591	6,501	
인천부평구**동*****채	'18.04.02.	2,306	231	692	69	1,614	161	1,776	
인천부평구**로506번길11-9	'18.05.03.	5,904	590	1,771	177	4,133	413	4,546	
인천부평구**로5	'18.05.08.	699	70	210	21	489	49	538	
인천부평구부평**로163번길17-5	'18.06.04.	1,698	170	509	51	1,189	119	1,307	
인천부평구**로506번길22-16	'18.09.04.	2,053	205	616	62	1,437	144	1,581	
인천부평구**로357번길17	'18.10.10.	4,243	424	1,273	127	2,970	297	3,267	
인천서구**로42번길44	'17.12.27.	1,343	134	403	40	940	94	1,034	
인천서구**로144-8	'17.12.27.	5,868	587	1,760	176	4,107	411	4,518	
인천서구**로142번길22	'18.05.03.	5,937	594	1,781	178	4,156	416	4,572	
인천서구**로249번길40-4	'18.06.26.	716	72	215	21	501	50	551	
인천서구***로16번길5-8	'18.08.06.	1,146	115	344	34	802	80	883	
인천서구***로54번길9-15(1동)	'18.08.06.	1,974	197	592	59	1,382	138	1,520	
인천서구***로54번길9-15(2동)	'18.08.06.	2,727	273	818	82	1,909	191	2,100	
인천서구***로54번길9-15(3동)	'18.08.06.	1,953	195	586	59	1,367	137	1,504	
인천서구**로4(1동)	'18.11.02.	1,091	109	327	33	764	76	840	
인천서구**로4(2동)	'18.11.02.	1,091	109	327	33	764	76	840	
김포통진읍**로30	'18.09.18.	3,150	315	945	95	2,205	221	2,426	
합계		966,428	96,642	289,927	29,992	676,501	67,650	744,152	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

[2-3] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ☆☆☆☆지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택⁸⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정⁹⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

8) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

9) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 32백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

☆☆☆☆지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 32백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ☆☆☆지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
부산금정구**동77,69-6	'16.05.25.	5,995	600	1,799	180	4,197	420	4,616	
부산사하구**동343-15	'16.05.24.	5,243	524	1,573	157	3,670	367	4,037	
부산수영구**동407-6(501)	'16.04.18.	733	73	220	22	513	51	564	
부산연제구**동822-73	'16.04.18.	6,825	683	2,048	205	4,778	478	5,255	
부산연제구**동1931-1(502)	'16.05.24.	796	80	239	24	557	56	612	
부산해운대구**동117-21	'16.04.18.	15,135	1,514	4,541	454	10,595	1,059	11,654	
부산기장군**리268-5	'16.01.06.	7,300	730	2,190	219	5,110	511	5,621	
합계		42,025	4,203	12,608	1,261	29,418	2,942	32,359	

자료 : ☆☆☆지역본부 제출자료 재구성

[2-4] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ♥♥지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택¹⁰⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정¹¹⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

10) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

11) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택 특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 131백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

♡♡지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 131백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ♡♡지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
강릉시**동776-4	'17.12.15.	133,800	20,070	20,070	3,010	113,730	17,060	130,790	오피스텔
합계		133,800	20,070	20,070	3,010	113,730	17,060	130,790	

자료 : ♡♡지역본부 제출자료 재구성

[2-5] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ⊕⊕지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택¹²⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정¹³⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

12) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

13) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. “임대사업자”란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 53백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

⊕⊕지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 53백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ⊕⊕지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
청주시**동500(12호)	'17.12.06.	5,265	526	1,579	158	3,685	369	4,054	
청주시**동458(13호)	'17.12.07.	40,228	6,034	12,068	1,810	28,160	4,224	32,384	오피스텔
청주시**로1가53(13호)	'17.12.07.	5,467	547	1,640	164	3,827	383	4,209	
청주시***로21(38호)	'18.05.23.	15,717	1,572	4,715	472	11,002	1,100	12,102	
합계		66,676	8,679	20,003	2,604	46,673	6,075	52,748	

자료 : ⊕⊕지역본부 제출자료 재구성

[2-6] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ◇◇◇◇지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택¹⁴⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정¹⁵⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

14) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

15) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 307백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

◇◇◇◇지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 307백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ◇◇◇◇지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
대전 유성구 **동644-2	'16.08.30.	14,649	1,465	4,395	439	10,254	1,025	11,280	
대전 유성구 **동 656-4	'16.09.19.	36,447	3,645	10,934	1,093	25,513	2,551	28,064	
아산**동307-41	'16.09.01.	33,850	3,385	10,155	1,015	23,695	2,370	26,065	
대전서구*동61-13	'17.05.15.	2,964	296	889	89	2,075	207	2,282	
대전유성구**동652-2	'17.08.24.	7,505	751	2,252	225	5,254	525	5,779	
대전유성구**동652-9	'17.08.24.	7,374	737	2,212	221	5,162	516	5,678	
대전동구**동559	'17.06.28.	46,342	4,634	13,902	1,390	32,439	3,244	35,683	
천안동남구 **동601-13	'17.06.13.	8,260	826	2,478	248	5,782	578	6,360	
대전유성구**동640-5	'17.06.01.	12,077	1,208	3,623	362	8,454	845	9,299	
서산**동35-7외4	'17.06.29.	7,407	740	2,222	222	5,185	519	5,704	
대전서구**동371(6차)	'17.08.30.	18,110	1,811	5,433	543	12,677	1,268	13,945	
대전서구**동371(5차)	'17.08.30.	20,712	2,071	6,214	621	14,498	1,450	15,948	
대전서구**동769	'17.09.11.	9,735	974	2,921	292	6,815	681	7,496	
대전유성구**동644-3	'17.09.21.	14,534	1,453	4,360	436	10,174	1,017	11,191	
대전유성구**동645-6	'17.09.18.	7,896	790	2,369	237	5,527	553	6,080	
대전유성구**동652-2	'17.09.06.	3,963	396	1,189	119	2,744	277	3,052	
대전유성구**동652-9	'17.09.06.	3,639	364	1,092	109	2,547	255	2,802	
대전중구**동303-48	'17.09.19.	27,711	2,771	8,313	831	19,398	1,940	21,337	
천안**리170(7호)	'17.09.22.	4,928	493	1,478	148	3,450	345	3,795	
천안**동558-2외1	'17.09.14.	11,958	1,196	3,587	359	8,370	837	9,207	
천안**동36-93	'17.12.22.	12,745	1,274	3,823	382	8,921	892	9,813	
대전서구*동61-13	'17.12.27.	50,362	7,554	7,554	1,133	42,808	6,421	49,229	오피스텔
대전대덕구**로1032번길13-13	'18.06.21.	21,880	2,188	6,564	656	15,316	1,532	16,847	
합계		385,046	41,023	107,960	11,174	277,087	29,849	306,936	

자료 : ◇◇◇◇지역본부 제출자료 재구성

[2-7] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ☐☐지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택¹⁶⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정¹⁷⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

16) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

17) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. “임대사업자”란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 1백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

☐☐지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 1백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ☐☐지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
전주덕진구***2길32-11(401호)	'18.06.18.	718	72	215	22	503	50	553	
합계		718	72	215	22	503	50	553	

자료 : ☐☐지역본부 제출자료 재구성

[2-8] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : <<<<지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택¹⁸⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정¹⁹⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

18) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

19) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 17백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

◁◁◁지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 17백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ◁◁◁지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
광주 북구 **동1064	'17.10.20.	4,665	465	1,393	139	3,251	325	3,577	
순천 **동697-2,699-6	'17.04.18.	16,048	1,605	4,815	481	11,234	1,123	12,357	
광주남구**로104-1(3호)	'18.04.13.	1,662	166	499	50	1,163	116	1,280	
합계		22,355	2,235	6,706	671	15,649	1,565	17,213	

자료 : ◁◁◁지역본부 제출자료 재구성

[2-9] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ▼▼▼▼지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택²⁰⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정²¹⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

20) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

21) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 20백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

▼▼▼▼지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 20백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ▼▼▼▼지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
대구 수성구 *동258-2(18호)	'16.01.05.	13,943	1,394	4,183	418	9,760	976	10,736	
경산**동687-22	'16.07.21.	5,975	598	1,793	179	4,183	418	4,601	
경산**동687-2	'16.07.26.	5,975	598	1,793	179	4,183	418	4,601	
합계		25,893	2,589	7,770	777	18,125	1,813	19,938	

자료 : ▼▼▼▼지역본부 제출자료 재구성

[2-10] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ◆◆지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택²²⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정²³⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

22) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

23) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택 특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 31백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

◆◆지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 31백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ◆◆지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
양산 **동896-4	'16.09.26.	15,255	1,526	1,526	153	13,730	1,373	15,102	세율 3% 적용
김해 *동266	'17.02.27.	6,560	656	1,968	197	4,292	459	5,051	
양산**동258-12(16호)	'17.09.07.	7,860	786	2,358	236	5,502	550	6,052	
김해 **로162-70	'18.07.13.	6,744	674	2,023	202	4,721	472	5,193	
합계		36,419	3,641	7,875	787	28,545	2,854	31,399	

자료 : ◆◆지역본부 제출자료 재구성

[2-11] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 최초 분양 매입임대주택 취득세 과다 납부
2. 조치부서 : ■■■지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「지방세특례제한법」 제31조 제1항 제1호에 따르면 최초 분양받는 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택²⁴⁾(이하 ‘소규모 공동주택’이라 한다.) 또는 오피스텔의 취득 시 취득세 면제를 규정²⁵⁾하고 있다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.29.] [법률 제13499호, 2015.8.28., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 “임대사업자”라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 충당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 준주택 중 오피스텔(이하 이 조에서 “오피스텔”이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24., 2015.8.28.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다..

24) 다세대주택, 연립주택, 공동주택

25) 법률 제13498호 2015. 8. 28. 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세(2백만 원 초과)가 면제되는 경우 최저한세로 취득세의 15%는 납부

현행 조문의 경우 공사는 「공공주택특별법」에 의한 공공주택사업자로 직접 건축하는 경우에만 소규모 공동주택 등의 취득세를 면제받는 것으로 해석되고 있어 공사는 2016년 이하 감사일 현재까지 동법 제32조 제1항에 의해 소규모 공동주택의 취득세에 대해 50% 감면을 적용하고 있다.

그러나 해당 법령의 개정이유를 살펴보면 舊) 「임대주택법」이 「민간임대주택특별법」으로 전면개정 되면서 임대사업자를 「공공주택특별법」상 공공주택사업자와 「민간임대주택특별법」상 임대사업자로 구분한 것에 불과하다.

지방세특례제한법

[시행 2015.12.23.] [법률 제13383호, 2015.6.22., 타법개정]

제31조(임대주택 등에 대한 감면) ① 「**임대주택법**」 제2조제4호에 따른 임대사업자(임대용 부동산 취득일부터 60일 이내에 임대사업자로 등록한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)가 임대할 목적으로 공동주택(그 부속토지를 포함하되, 해당 공동주택의 부대시설 및 임대수익금 전액을 임대주택관리비로 총당하는 임대용 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 건축하는 경우 그 공동주택과 임대사업자가 임대할 목적으로 건축주로부터 공동주택 또는 「임대주택법」 제2조제3호에 따른 오피스텔(이하 이 조에서 "오피스텔"이라 한다)을 최초로 분양받은 경우 그 공동주택 또는 오피스텔에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 2015년 12월 31일까지 지방세를 감면한다. 다만, 토지를 취득한 날부터 정당한 사유 없이 2년 이내에 공동주택을 착공하지 아니한 경우는 제외한다. <개정 2011.12.31., 2012.3.21., 2013.1.1., 2015.7.24.>

1. 전용면적 60제곱미터 이하인 공동주택 또는 오피스텔을 취득하는 경우에는 취득세를 면제한다.

* 임대주택법 제2조(정의) 4. "임대사업자"란 국가, 지방자치단체, **한국토지주택공사**, 지방공사 ~

개정문

⊙법률 제13499호(2015.8.28)

임대주택법 전부개정법률

임대주택법 전부를 다음과 같이 개정한다.

민간임대주택에 관한 특별법

부칙

제15조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「임대주택법」 제2조제4호에 따른 임대사업자"를 "「공공주택 특별법」에 따른 공공주택사업자 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자"로,~(이하 생략)

또한, 법률자문 결과 공공주택사업자인 공사가 소규모 공동주택 및 오피스텔을 최초 분양받는 경우 취득세 면제를 배제할 사유가 없는 것으로 판단된다.

그 결과 [별첨] 자료와 같이 최초 분양받은 매입임대주택(소규모 공동주택, 오피스텔)의 취득세 면제적용 시 30백만 원이 과다납부 되었다.

5. 조치할 사항

■지역본부장은

최초분양 받은 매입임대주택(소규모 공동주택 등)의 과오납한 취득세 등 30백만 원을 경정청구 등을 통해 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[별첨] ●●지역본부 최초분양 60㎡이하 소규모공동주택 및 오피스텔 취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

물건	계약일자	납부세액(A)		정당세액(B)		과오납금(C=A-B)			비고
		취득세	교육세등	취득세	교육세등	취득세	교육세등	계	
조천읍**리1935-6	'16.09.12.	10,720	1,072	3,216	322	7,504	750	8,254	
조천읍**리1935-5	'16.09.12.	13,240	1,324	3,972	397	9,268	927	10,195	
***동1633-1	'17.05.19.	14,848	1,475	4,454	445	10,394	1,039	11,433	
합계		38,808	3,881	11,642	1,164	27,166	2,717	29,882	

자료 : ●●지역본부 제출자료 재구성